

HISHAM BIN HALIM
lwn
MAYA BIN AHMAD FUAAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Panel) 28hb. November 2018]

Kes Permohonan Kebenaran Semakan No. 10000-099-0106-2018

Peguam Pemohon: Encik Azmi bin Tan Sri Dr. Mohd Rais dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

Peguam Responden: Cik Nur Hidayah binti A. Bakar dari Tetuan Kamar Ainiah & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon memohon untuk mendapatkan kebenaran memfailkan permohonan semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam kes Semakan Mal No: 10100-003-0167-2018 yang bertarikh pada 9hb Julai 2018 dan dimeteraikan pada 30hb Julai 2018. Pemohon dalam permohonannya memohon;

- a) Kebenaran diberikan kepada Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor selari dengan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam ke Mahkamah Rayuan Syariah bagi Perintah Kes Semakan Permohonan No.: 10100-003-167-2018 yang telah diputuskan pada 9hb Julai 2018 dan dimeteraikan pada 30hb Julai 2018, seterusnya telah mengisytiharkan dan/atau diumumkan keputusan tersebut kepada pihak-pihak pada 1hb Ogos 2018 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling melalui Saman No.: 10001-055-0248-2017; dan
- b) Mahkamah memerintahkan lanjutan masa diberikan dan dibenarkan kepada Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tempoh Perintah Kebenaran tersebut dikeluarkan dan dimeteraikan oleh Mahkamah selari dengan Seksyen 238 Enakmen Pentadbiran tersebut dan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014;

[2] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonannya ini. Dalam menyokong permohonannya ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 13hb Ogos 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- a) Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dan bertentangan dengan peruntukan undang-undang dan/atau hukum syarak apabila

memutuskan Mahkamah Bicara adalah terikat untuk mematuhi syor Jawatankuasa Pendamai selari dengan Laporan Jawatankuasa Pendamai bertarikh 17hb Januari 2018;

- b) Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dengan bertentangan dengan undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan dengan mensabitkan bahawa berlaku syiqaq antara Pemohon dan Responden dan mengarahkan pelantikan Hakam adalah keputusan yang betul dan disahkan;
- c) Mahkamah Tinggi telah terkhilaf apabila memutuskan dan/atau mengarahkan pihak-pihak dengan meneruskan prosiding hakam di Mahkamah Bicara termasuklah prosiding pelantikan hakam pihak-pihak selepas daripada ini;
- d) Mahkamah Tinggi telah terkhilaf apabila tidak mengambilkira dan/atau tanpa mempertimbangkan peranan dan/atau fungsi syor dan/atau Laporan Jawatankuasa Pendamai tersebut yang mana pada dasarnya Mahkamah Bicara telah mengarahkan suatu lantikan Jawatankuasa dibuat atas sebab percaya ada kemungkinan yang munasabah bagi pihak-pihak mencapai pendamaian;
- e) Mahkamah Tinggi telah terkhilaf apabila membuat keputusan dengan mengambilkira yang dibuat oleh Hakim Bicara yang jelas terkhilaf dengan memutuskan pihak-pihak terus dirujuk kepada pelantikan Jawatankuasa Hakam berdasarkan Seksyen

48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003; dan

- f) Pemohon percaya bahawa kebenaran membuat semakan adalah perlu diperolehi terlebih dahulu daripada Mahkamah Rayuan Syariah bagi tujuan membuat Semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah kerana ianya melibatkan keputusan Mahkamah Bicara iaitu Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor.

[3] Responden telah membantah terhadap Permohonan Kebenaran Membuat semakan Pemohon ini. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 2hb Oktober 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- a) Pemohon tiada asas yang kukuh dari segi undang-undang dan hukum syarak untuk memohon kebenaran bagi memfailkan Permohonan Kebenaran ini;
- b) Bahawa Undang-undang yang terpakai di Mahkamah Syariah Negeri Selangor tiada mengandungi sebarang peruntukan yang membenarkan Permohonan Kebenaran Semakan;
- c) Tindakan Pemohon ini adalah bersifat *mala fide* dan sengaja untuk melambat-lambatkan kes permohonan perceraian Responden di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling dalam kes Saman No.: 10001-055-0248-2017 yang telah difailkan pada 24hb Februari, 2017 (21 bulan) dan sehingga

kini masih dalam prosiding disebabkan pelbagai bantahan dan semakan yang difailkan Pemohon; dan

- d) Rumahtangga pihak-pihak tiada harapan lagi untuk dipulihkan dan kes perceraian tersebut telah berlanjutan sekian lama dan mengakibatkan ketidak adilan kepada Responden;
- e) Memohon kes Permohonan Kebenaran Semakan yang difailkan oleh Pemohon ini dibatalkan dengan kos

FAKTA KES DAN PROSIDING SEMAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[4] Pemohon telah memohon semakan terhadap kes Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi kes Mal No. : 10001-055-0248-2017 kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan Semakan bertarikh 6hb Mac 2018. Dalam permohonan semakan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkaitan tiga perkara iaitu;

- a) Keputusan Hakim Bicara yang telah memutuskan keputusan Laporan Jawatankuasa Pendamai ditolak dan mensabitkan pihak-pihak berada dalam keadaan syiqaq yang berpanjangan;

- b) Keputusan Hakim Bicara yang telah memutuskan pihak-pihak terus dirujuk kepada Hakim berdasarkan Seksyen 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 tanpa adanya keterangan Defendan di dalam Laporan Jawatankuasa Pendamai; dan
- c) Keputusan Hakim Bicara yang memutuskan pihak-pihak terus dirujuk kepada Hakim berdasarkan Seksyen 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 tanpa laporan penuh Jawatankuasa Pendamai;

[5] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah berpuashati dengan permohonan Semakan Perayu tersebut dan telah membuat semakan terhadap kes Mal No.: 10001-055-0248-2017 dengan alasan kes tersebut masih dalam prosiding pendengaran dan ianya tidak boleh dirayu.

[6] Berdasarkan penelitian terhadap rekod prosiding kes Mal No.: 10001-055-0248-2017, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 9hb Julai 2018 dan dimeteraikan pada 30hb Julai 2018 telah membuat keputusan sepertimana berikut;

- i) Permohonan Semakan Pemohon ditolak;
- ii) Mahkamah Bicara adalah tidak terikat untuk mematuhi syo Jawatankuasa Pendamai;
- iii) Keputusan Hakim Bicara mensabitkan shiqaq antara Pemohon dan Responden dan mengarahkan pelantikan

Jawatankuasa Hakam adalah keputusan yang betul dan disahkan; dan

- iv) Pihak-pihak diarah meneruskan prosiding hakam di Mahkamah Bicara

[7] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Semakan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut dan telah memfailkan Permohonan Semakan ke Mahkamah Rayuan ini pada 13hb Ogos 2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[8] Bagi maksud Permohonan Kebenaran Semakan ini, kami telah meneliti affidavit dan penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak. Setelah kami meneliti perkara-perkara tersebut dan kami mendapati terdapat dua (2) isu penting yang perlu kami putuskan dalam kes ini. Isu-isu tersebut ialah;

- a) Sama ada Keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- b) Sama ada Pemohon perlu mendapatkan 'Kebenaran Merayu' atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Permohonan Semakan

Sama ada Keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[10] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[11] Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah; dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[12] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- a) terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- b) terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap

persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[13] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[14] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani lwn Nor Azlin Binti Hamidon, Kes Rayuan Mal Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2017*; *H. M. Latiff Bin K.M Haneefa lwn Norashikin Bin Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No.: 10000-003-0115-2018*; dan *Mohd Hasnan Bin Ab Ghani lwn Halimah Binti Rashid, Kes Rayuan Mal Negeri Sabah No.: 12000-003-0047-2016*.

Isu Kedua: Sama ada Pemohon perlu mendapatkan ‘Kebenaran Semakan’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Permohonan Semakan.

[15] Seterusnya, oleh kerana apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah, maka sebarang ‘Kebenaran Semakan/Merayu’ tidak boleh diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah terhadap kes yang sedemikian.

[16] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Afidavit, Hujah Bertulis dan otoriti Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Permohonan Pemohon diTOLAK; dan
- ii] Pemohon diperintahkan membayar kos permohonan ini sebanyak RM 4,000.00 kepada Responden.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :